

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 公判前整理手続においては、証拠調べの請求をさせるだけでなく、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
- イ. 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
- ウ. 被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならない、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
- エ. 検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった証拠のうち、情状に関するものに限って、その証拠調べを請求することができる。
- オ. 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。

No177

H20-32

公判前整理手続一般

正解

ア 1 イ 1 ウ 2 エ 2 オ 1

正答率

63%

ア 正しい

316 条の5 第4号、第7号。公判前整理手続の内容は多岐にわたり、316 条の5 において列挙されている。このうち4号では「証拠調べの請求をさせること」が挙げられ、7号では「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること」が挙げられている。

イ 正しい

316 条の13 第1項前段。公判前整理手続では、まず、検察官が主張・立証の全体像を明らかにする。その現れとして、検察官には証明予定事実記載書を裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付することが要求されている。

ウ 誤っている

公判前整理手続は弁護人がいなければ行うことができず（316 条の4 第1項）、その手続期日には検察官と弁護人の出頭が必要的である（316 条の7）。一方、被告人の出頭については必要的ではなく、出頭する権利があり（316 条の9 第1項）、裁判所が被告人の出頭を求めることができる（同条2項）とされているのみである。

エ 誤っている

公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、「やむを得ない事由」によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することはできない（316 条の32 第1項）。整理手続において証拠整理を行っても、公判においてその証拠整理に何ら拘束されることなく証拠請求ができるとなると、整理手続の実効性が担保されないことになるため、新たな証拠請求を制限したのである。そして、「やむを得ない事由」によって公判前整理手続において証拠調べ請求ができなかったとして、例外的に証拠調べ請求できる証拠の対象は情状に関するものに限定されていない。

オ 正しい

316 条の30 前段。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。公判前整理手続において、被告人又は弁護人が争点を設定したときに、公判手続における被告人又は弁護人による冒頭陳述を必要的とするものである。